

1502213-95.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... crime de furto e uma pelo delito de tráfico de drogas, a indicar que faz do crime seu modo de vida, bem como que possui personalidade voltada à prática de delitos patrimoniais. Requereu ainda a consideração da multirreincidência específica, com acréscimo à pena maior que o usual e fixação de regime inicial fechado.

A Defensoria Pública, em alegações finais orais, requereu a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502213-95.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502213-95.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261295/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 27632274 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2261295 - CENTRAL

POL.JUD-RIB. PRETO, 2261295 - 03º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DALTON LOPES DO NASCIMENTO

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

DALTON LOPES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 1º, do Código Penal, porque, no dia 23 de setembro de 2022, por volta das 16h15, na Rua Maria Aparecida do Amaral, nº 1021, bairro Portal do Alto, nesta comarca, logo após subtrair 09 (nove) frascos de xampu, avaliados em R\$ 182,00 (fl. 18), pertencentes ao proprietário da farmácia situada no referido endereço, empregou violência física contra E.L.M., a fim de assegurar a detenção dos objetos subtraídos e a impunidade do crime.

Segundo a denúncia, o réu, intencionado em subtrair bens da farmácia instalada no local dos fatos, passou a colocar os frascos de xampu no interior de uma mochila

que trazia consigo. Ocorre, porém, que a vítima o surpreendeu e gritou por socorro. Um vizinho ouviu os gritos e foi até o estabelecimento, oportunidade em que deparou com o réu ajeitando sua mochila para deixar o estabelecimento. A vítima disse que estava sendo roubada, momento que E.L.M. foi em direção ao acusado, o qual para assegurar a detenção dos objetos e a impunidade, correu, mas E.L.M. conseguiu segurá-lo e entraram em luta corporal. Com o auxílio de uma testemunha, o acusado foi contido até a chegada da Polícia. Conduzidos à Delegacia de Polícia, o acusado foi autuado em flagrante delito, oportunidade em que se verificou que era PROCURADO pela Justiça, uma vez que condenado irrecorrivelmente pela prática de furto (fls. 38/41).

Não sendo o caso de rejeição liminar da denúncia, foi determinada a citação do acusado (fl. 80).

Citado (fl. 93), o réu apresentou resposta à acusação (fl. 99).

A denúncia foi recebida em 17 de novembro de 2022 (fl. 101).

Durante a instrução, foram ouvidas duas vítimas, bem como o réu foi interrogado (fl. 104).

O Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, alegando que a autoria e materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Avaliação e declarações da vítima e testemunhas. Destacou que, na fase judicial, o réu confirmou que subtraiu frascos de shampoo, mas foi flagrado pela vítima que o mandou devolver os bens, sendo contido pelo segurança e dono de outra loja. A ofendida Clara contou que ouviu barulho e viu o réu enchendo uma sacola com frascos de shampoo, razão pela qual gritou e dois rapazes que estavam no estabelecimento ao lado conseguiram segura-lo. A vítima Erlon disse que instalava um piso, quando ouviu um grito e viu o réu deixando a farmácia, ocasião em que o seguiu até a chegada dos policiais, tendo ele se debatido. Anotou que o crime se consumou, pois houve violência física contra a vítima Erlon, causando escoriações neste, com o fim de assegurar a impunidade e detenção da coisa, destacando que o réu estava na posse provisória do bem. No que tange à dosimetria da pena, pleiteou a consideração dos maus antecedentes do réu, que possui cinco condenações pelo crime de furto e uma pelo delito de tráfico de drogas, a indicar que faz do crime seu modo de vida, bem como que possui personalidade voltada à prática de delitos patrimoniais. Requereu ainda a consideração da multirreincidência específica, com acréscimo à pena maior que o usual e fixação de regime inicial fechado.

A Defensoria Pública, em alegações finais orais, requereu a procedência parcial da denúncia, alegando que a subtração não se consumou e que não houve emprego de violência contra as vítimas. Anotou que os ofendidos Clara e Erlon disseram que o réu abandonou a mochila na farmácia ao ser interpelado e tentou fugir, bem como que Erlon disse que não foi agredido pelo acusado. Diante disso, requereu a desclassificação para o artigo 155, caput, do CP, com fixação da pena-base no mínimo, consideração da circunstância atenuante da confissão e da tentativa delitiva, com redução da pena na fração de 2/3 e regime aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal esboçada na denúncia é parcialmente procedente.

Eis a prova oral produzida em juízo:

A vítima Clara Augusta da Silva Damasceno disse em juízo que estava sozinha, quando escutou um barulho atrás da prateleira, então, foi ver o que era e viu o acusado agachado, enchendo uma sacola com shampoos. Diante disso, gritou e ele saiu correndo. Um rapaz que estava colocando azulejos na parede segurou o réu na parte de fora do estabelecimento e o impediu de fugir. Respondeu que referido rapaz somente segurou o acusado no chão até a Polícia chegar. Eles não entraram em luta corporal. Foram duas pessoas que seguraram o réu. Este somente girou "pelo amor de Deus, deixa eu sair!". O acusado já furtou o local anteriormente, neste ano. Respondeu que ao vê-lo furtando os bens, não houve nenhum contato corporal consigo.

Foi somente o rapaz que estava na parte de fora que segurou o acusado. Não houve agressão. Respondeu que não foi ameaçada pelo réu. Este somente lhe pediu para ir embora.

A vítima Erlon Luiz de Moraes disse em juízo que estava instalando um piso no comércio ao lado, quando escutou gritaria na farmácia e foi ver o que estava acontecendo. Então, viu o réu saindo do local, tentando fugir. A vítima Clara lhe disse que ele havia subtraído bens. Diante disso, conseguiu segura-lo e ele começou a se debater, razão pela qual acabaram caindo. Outro menino o auxiliou a segurar o acusado. Não o conhecia, mas a vítima disse que o réu já furtou a farmácia. Quando o acusado não aguentou mais se debater, pediu para deixa-lo ir embora. Respondeu que sofreu escoriações no braço e joelho ao caírem. Não foi agredido pelo acusado. Este apenas tentou se esquivar para fugir e caíram.

O acusado Dalton Lopes do Nascimento, interrogado judicialmente, disse que tem 39 anos de idade. Estudou até a oitava-série. Mora nesta cidade. Já foi usuário de cocaína. Ostenta antecedentes por tráfico de drogas e ficou preso por um ano e seis meses. Também possui passagem pelo artigo 155. Sobre os fatos ora apurados, respondeu que estava passando necessidades, sem alimentos, razão pela qual entrou no local sem ser visto pela atendente. Após, pegou frascos de shampoo e foi visto por ela, que o mandou colocar tudo de volta no local. Ao colocar os bens nas prateleiras, chegaram o segurança e dono da loja ao lado, que o seguraram e o agrediram, razão pela qual perdeu dois dentes. Não reagiu em nenhum momento. Não estava armado. Afirmou que apenas furtou os bens.

Pois bem. Conforme se verifica das provas produzidas nos autos, a subtração dos frascos de shampoo restou devidamente configurada, havendo, inclusive, confissão judicial do acusado, corroborada pelos depoimentos judiciais das vítimas Clara e Erlon, os quais confirmaram que ele subtraiu os bens da farmácia.

Entretanto, a suposta violência empregada pelo acusado para assegurar a impunidade do crime e a detenção dos bens não foi demonstrada nos autos.

O réu negou ter agredido ou ameaçado as vítimas. Nesse mesmo sentido, a vítima Clara narrou que o réu não a ameaçou, nem a agrediu ou ao ofendido Erlon, sendo que ele apenas se debateu para fugir. Erlon confirmou tal fato e disse que sofreu escoriações ao cair juntamente com o réu, enquanto tentava segura-lo.

Não bastasse isso, a atitude do acusado de se debater se justifica pelo fato de ter sido segurado e contido por dois transeuntes. Sua intenção, contudo, não foi de agredi-los para garantir a impunidade do crime ou a detenção da coisa, mas apenas se soltar e fugir. Anoto que da referida contenção o réu sofreu diversas lesões leves, conforme laudos de exame de corpo de delito de fls. 59/60 e narrou ter perdido dois dentes.

Portanto, ausente a elementar do delito de roubo impróprio, o caminho correto é a desclassificação para o crime de furto simples, destacando-se que a exordial narra que os bens nela descritos foram subtraídos pelo acusado, descrevendo conduta típica relativa ao crime previsto no artigo 155, caput, do CP. Assim, é desnecessária a aplicação do procedimento descrito no art. 384, do Código de Processo Penal, pois, repita-se, a subtração está descrita na denúncia e garantiu ao réu os direitos inerentes à ampla defesa.

No mais, a materialidade do delito de furto restou devidamente comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 01/05; pelos Boletins de Ocorrência de fls. 07/09 e 10/11, pelo Auto de Exibição e Apreensão da res furtiva de fls. 18, bem como pela prova oral produzida em juízo.

Outrossim, não há dúvidas quanto à autoria delitiva, uma vez que o réu foi preso logo após os fatos ainda no local do crime.

Assim, não há dúvidas quanto à autoria e a materialidade do delito de furto.

Derradeiramente, acolho o pedido da defesa e reconheço a forma tentada do delito de furto, incidindo a causa de diminuição de pena pela tentativa (Art. 14, inciso II, do Código Penal), o que deve ocorrer no patamar médio (1/2) considerando o quanto percorrido do iter criminis. O réu foi flagrado enquanto separava os shampoos e os colocava em sua mochila, conforme narrado pela vítima Clara na fase policial.

Diante dos gritos desta, ele abandonou a mochila com os bens furtados no local e tentou se evadir, sendo detido na calçada da farmácia por dois vizinhos (fl. 17).

Sendo assim, não chegou a consumir o crime devido à ação da ofendida Clara, ao repreendê-lo no momento que ainda separava os bens e os colocava em sua mochila, e pela contenção na calçada. Desta feita, de rigor a desclassificação do delito de roubo impróprio para o crime de furto simples, na forma tentada.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que o acusado, além de reincidente, circunstância que será tida na segunda fase, ostenta inúmeros antecedentes criminais por furto e tráfico de drogas (Certidão de Distribuição Criminal de fls. 43/48). Em razão dos maus antecedentes, fixo a pena-base em 1/2 acima de seu mínimo legal, resultando em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo em conta a situação econômica do réu.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência específica, acima mencionada, prevista no artigo 61, I, do CP. Por outro lado, presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do CP, em razão da confissão do réu. Tratando-se de circunstâncias judiciais igualmente preponderantes, compenso-as.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena a serem consideradas, mas incide a causa de diminuição em razão da tentativa delitiva, na fração de 1/2, conforme fundamentação supra, razão pela qual fixo a pena definitiva do réu em 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Tendo em vista a reincidência específica e os maus antecedentes do acusado, incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena (artigo 44, II e III e artigo 77, I e II, do CP).

Pelos mesmos motivos, o regime inicial para cumprimento de pena deve ser o semiaberto, conforme art. 33, § 2º, letra "b", e §3º do Código Penal, anotando-se que o tempo da prisão preventiva não é suficiente para detração e fixação de regime mais brando, eis que possui condenação por tráfico de drogas, ou seja, delito equiparado a hediondo.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para desclassificar a conduta prevista no artigo 157, § 1º, do Código Penal para o artigo 155, caput, c.c artigo 14, II, ambos do Código Penal e CONDENO o réu DALTON LOPES DO NASCIMENTO à pena de 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Tendo em vista que o acusado aguardou o julgamento recolhido, porque presentes os requisitos da prisão preventiva e persistindo a mesma situação, nego-lhe o direito de apelar em liberdade. Assim, expeça-se mandado de recomendação em desfavor do réu na prisão em que se encontra, bem como guia de execução provisória, tudo considerando o regime inicial imposto.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, mas, por ser beneficiário da Justiça gratuita, ressalvo-o do recolhimento em razão da dicção do artigo 12 da Lei 1060/1950.

Deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos, nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 11.719/2008, porque inexistiu prejuízo material.

P. I. C

Ribeirão Preto, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA